

Số: 17/2025/QCĐGTS

Ninh Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

(Quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư xã Gia Trán, huyện Gia Viễn)

Điều 1. Tài sản đấu giá.

1.1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư xã Gia Trán, huyện Gia Viễn, tổng diện tích đất đấu giá là 2.055,8 m².

1.2. Đặc điểm khu đất đấu giá:

❖ Vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật của các thửa đất đấu giá:

- Vị trí các thửa đất: Khu dân cư xã Gia Trán đã được UBND huyện Gia Viễn Phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các Quyết định: Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Gia Viễn; Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Gia Viễn và Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND huyện Gia Viễn về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng các lô đất khu A5, A6, A7, A8, A9 khu dân cư xã Gia Trán, Huyện Gia Viễn, tỷ lệ 1/500.

- Hiện trạng của khu đất, hạ tầng kỹ thuật tại thời điểm bán đấu giá: Khu đất đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xong

❖ Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn
- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

1.3. Vị trí các lô đất; số thứ tự lô đất trong khu đất; diện tích lô đất:

(Có sơ đồ kèm theo).

Điều 2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

2.1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, giá khởi điểm.

STT	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Tiền đặt trước (đồng)
1	A4.72	151,5	14.000.000	424.200.000
2	D2	152,1	14.000.000	425.880.000
3	E2	144,7	14.000.000	405.160.000
4	A4.33	167,5	12.000.000	402.000.000
5	A7.34A	120	12.000.000	288.000.000
6	A7.34B	120	12.000.000	288.000.000
7	A7.34C	120	12.000.000	288.000.000
8	A7.35	120	12.000.000	288.000.000
9	A7.36	120	12.000.000	288.000.000

STT	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Tiền đặt trước (đồng)
10	A7.37	120	12.000.000	288.000.000
11	A7.73	120	11.000.000	264.000.000
12	A7.74	120	11.000.000	264.000.000
13	A7.75	120	11.000.000	264.000.000
14	A7.76	120	11.000.000	264.000.000
15	A7.77	120	11.000.000	264.000.000
16	A7.78	120	11.000.000	264.000.000

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá là 200.000 đồng/ 01 hồ sơ.

Người tham gia đấu giá phải mua một (01) bộ hồ sơ đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá một (01) lô đất. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải mua hồ sơ tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

2.2. Một số quy định chung về tiền đặt trước

2.3.1. Người tham gia đấu giá được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

+ Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá niêm yết, thông báo công khai.

2.3.2 Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

+ Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

+ Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 11, khoản 1 của quy chế này;

+ Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

+ Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016

+ Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 luật đấu giá tài sản năm 2016.

2.3.3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp

đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.4. Quy định khi nhận lại tiền đặt trước:

- Khách hàng có nhu cầu nhận lại tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản thì đăng ký với Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh theo phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Trường hợp, khách hàng nhận lại tiền đặt trước bằng tiền mặt, khi nhận tiền đặt trước khách hàng xuất trình:

+ CCCD

+ Phiếu thu (giấy nộp tiền/Giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) để kiểm tra đối chiếu

+ Giấy ủy quyền (Đối với trường hợp nhận hộ)

Điều 3. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký và người không được tham gia đấu giá.

3.1. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

* Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 119 Luật đất đai năm 2024, mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, tự nguyện tham gia đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản khác liên quan.

* Điều kiện được tham gia đấu giá

- Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 125 Luật đất đai năm 2024.

- Thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật Đất đai.

- Người đăng ký đấu giá phải có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, tiền đặt trước và tự nguyện chấp hành quy định; đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, các quy định khác của pháp luật đối với lô đất hoặc khu đất nếu trúng đấu giá.

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

3.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Gia Trán, huyện Gia Viễn.

3.4. Những người không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản nơi thực hiện phiên đấu giá tài sản đó; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên; người trực

tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

- Người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá.

4.1. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

4.1.1 Quyền lợi của người tham gia đấu giá:

- Được cung cấp đầy đủ thông tin về lô đất hoặc khu đất đấu giá như: vị trí, diện tích, giá khởi điểm và những thông tin khác có liên quan;

- Được trả giá theo quy định của pháp luật;

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá. Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Trong một phiên đấu giá, một người chỉ được ủy quyền cho một người tham gia đấu giá và nếu là người tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá khác.

- Được quyền khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;

- Được trả lại tiền đặt trước theo quy định tại mục 2.2.1 khoản 2.2 Điều 2 quy chế này.

4.2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Phải mua hồ sơ, nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá và hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá (theo mẫu quy định), tiền đặt trước đúng thời hạn;

- Có mặt đúng giờ, đúng địa điểm theo thông báo. Nếu không có mặt đúng giờ theo quy định để tham gia đấu giá thì coi như vắng mặt tại buổi công bố giá;

- Khi vào phòng đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình chứng từ nộp tiền đặt trước vào tài khoản, căn cước công dân, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền đấu giá thay) theo quy định của pháp luật.

- Ký tên vào danh sách những người đăng ký tham dự đấu giá trước khi vào phòng đấu giá. Người không ký tên vào danh sách những người tham dự đấu giá mặc nhiên bị coi là không tham dự phiên đấu giá ;

- Chấp hành đúng quy chế đấu giá;

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành của đấu giá viên tại phiên đấu giá.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

5.1. Quyền lợi của người trúng đấu giá:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

5.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá.

*** Thời gian, địa điểm xem tài sản:** Khách hàng tự xem tài sản đấu giá trên cơ sở hồ sơ đấu giá được niêm yết tại trụ sở UBND xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn và trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh từ ngày 18/3/2025 đến ngày 02/4/2025.

*** Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:** Trong giờ hành chính, từ 7h30 ngày 18/3/2025 đến 17h ngày 02/4/2025 tại trụ sở UBND xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn và trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.

*** Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:** Trong giờ hành chính, từ 7h30 ngày 18/3/2025 đến 17h ngày 02/4/2025 tại trụ sở UBND xã Gia Trấn.

*** Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước:** từ 7h30 ngày 18/3/2025 đến 17h ngày 02/4/2025 Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản

Tên tài khoản: Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh

Số tài khoản: 3302201005831

Tại: Agribank – CN thành phố Ninh Bình, Nam Ninh Bình.

Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá), số CCCD đặt trước lôxã Gia Trấn.



napas 247 | AGRIBANK

Tên chủ TK: CÔNG TY HỢP DANH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TUẤN LINH
Số TK: 3302201005831
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 037084xxxxxx, đặt trước lô A4.72 xã Gia Trăn

***Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** 08 giờ 00 phút, ngày 05/4/2025.
Tại nhà văn hóa UBND xã Gia Trăn, huyện Gia Viễn.

Lưu ý:

Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt trước khi tổ chức phiên đấu giá 01 giờ để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời hạn quy định (khách hàng nên ưu tiên nộp tiền đặt trước theo thời gian đã thông báo tránh việc chuyển khoản vào ngày cuối bị treo hệ thống ảnh hưởng đến quyền tham gia đấu giá)

Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá vào các lô đất không đủ điều kiện tổ chức phiên đấu giá, công ty sẽ liên hệ để khách hàng được biết và không làm thủ tục nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty.

Mỗi 01 thửa đất tương ứng với 01 giấy nộp tiền vào tài khoản. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về giao dịch nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền nộp thành công vào tài khoản của công ty (báo có trên tài khoản của công ty) chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025. Khách hàng xuất trình giấy nộp tiền vào tài khoản khi làm thủ tục điểm danh tham gia phiên đấu giá.

Điều 7. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá.

*** Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:** Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện với từng thửa đất. Thửa đất đưa ra đấu giá phải có từ 02 (hai) người đăng ký tham gia đấu giá, 02 (hai) người đăng ký đấu giá và 02 (hai) người trả giá trở lên.

*** Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng đối với từng thửa đất.

*** Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

*** Bước giá:** Bước giá áp dụng tối thiểu là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), tối đa không hạn chế.

Điều 8. Hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, cách thức trả giá, xác định người trúng đấu giá, nội quy phòng đấu giá và một số ví dụ.

8.1. Hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, quy định về cách ghi phiếu, trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu

*** Hồ sơ tham gia đấu giá**

- Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và bản photo thẻ Căn cước công dân của người tham gia đấu giá đựng trong phong bì hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Phiếu trả giá: được đựng trong phong bì đựng phiếu trả giá (đã được công ty cung cấp trong hồ sơ tham gia đấu giá).

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh chỉ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng khi đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu tại hồ sơ tham gia đấu giá nêu trên.

- Hồ sơ tham gia đấu giá được tiếp nhận không hạn chế số lượng.

- Hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trước khi nộp phải được niêm phong và bỏ vào thùng hồ sơ tham gia đấu giá, thùng phiếu trả giá đã được công ty chuẩn bị.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá.

- Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện thông qua hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBND xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn. Công ty đã chuẩn bị sẵn 01 thùng đựng phiếu trả giá và 01 thùng đựng hồ sơ tham gia đấu giá (02 thùng phiếu đã được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản dán niêm phong).

* Quy định về cách ghi phiếu trả giá, trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu.

- Quy định về cách ghi phiếu trả giá: Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin cá nhân (Họ và tên khách hàng, địa chỉ, CCCD số, lô đất đăng ký tham gia, giá khởi điểm của lô đất đăng ký tham gia; ngày, tháng, năm trả giá); ghi giá trả bằng chữ và bằng số vào phần trả giá, ký và ghi rõ họ tên vào phần cuối của phiếu.

- Trình tự thủ tục niêm phong thùng phiếu: Sau khi niêm yết công khai thông báo đấu giá, người có tài sản, UBND xã nơi có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tiến hành niêm phong thùng phiếu. Kết thúc thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vị trí bỏ phiếu được niêm phong có xác nhận của người có tài sản, UBND xã có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá và đại diện khách hàng tham gia đấu giá.

- Trình tự thủ tục mở niêm phong thùng phiếu: Tại phiên đấu giá đấu giá viên mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không có ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

8.2. Quy định đối với phiếu trả giá.

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh phát hành và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phiếu trả giá phải điền đầy đủ các thông tin trên phiếu: Họ và tên, địa chỉ, lô đất tham gia, giá khởi điểm của lô đất tham gia, giá trả bằng chữ và bằng số.

+ Phiếu trả giá được nộp đồng thời với việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

+ Phiếu trả giá phải được người tham gia đấu giá ký tên và ghi rõ họ tên.

- + Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát, phiếu 1 màu mực.
- + Giá trả phải theo đúng quy định về “giá trả hợp lệ”.
- Phiếu trả giá không hợp lệ: Là các phiếu trả giá không đúng yêu cầu trong phần “phiếu trả giá hợp lệ”;
- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, đựng trong phong bì do Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh phát hành có chữ ký niêm phong của người trả giá vào các mép của phong bì, ngoài phong bì phải đề tên, địa chỉ của người tham gia đấu giá, tài sản đấu giá. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại trụ sở UBND xã Gia Trán trong thời hạn quy định và được bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết hạn nhận phiếu.
- Trước khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải tự kiểm tra lại, nếu phát hiện có sự sai sót được đổi phiếu trả giá khác.
- Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được trả giá 01 lần (01 phiếu trả giá) cho 01 tài sản đấu giá. Nếu một người tham gia đấu giá mà có 2 phiếu trả giá cho 01 lô đất thì sẽ không được xét kết quả đấu giá.
- Số tiền ghi trên Phiếu trả giá bằng số và bằng chữ bắt buộc phải trùng khớp nhau. Trường hợp Phiếu trả giá có số tiền ghi trên phiếu bằng số và bằng chữ không trùng khớp nhau thì sẽ không có căn cứ để xác định giá đã trả của phiếu đó.

8.3. Xác định người trúng đấu giá:

Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên phiếu trả giá hợp lệ và giá trả hợp lệ.

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** Theo khoản 8.2 Điều 8 của Quy chế này.
- **Giá trả hợp lệ:** Được hiểu là giá trả cho một mét vuông (1 m^2) đất. Giá trả phải cao hơn giá khởi điểm tối thiểu là $1.000.000 \text{ đồng/m}^2$, tối đa không hạn chế. Giá trả bằng số và bằng chữ phải trùng khớp nhau.
- Người trúng đấu giá đối với mỗi thửa đất là người có phiếu trả giá hợp lệ và giá trả hợp lệ cao nhất cho 1 m^2 đất, được đấu giá viên công bố và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Lưu ý: Giá trả không trả lẻ đến hàng trăm đồng.

8.4. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Tham gia trả giá với Lô đất A4.72, diện tích $151,5 \text{ m}^2$, giá khởi điểm: $14.000.000 \text{ đồng/m}^2$. Có 05 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá, sau khi bóc phiếu trả giá đấu giá viên công bố giá trả của từng khách hàng cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn A có giá trả: $14.500.000 \text{ đồng/m}^2$;
- Nguyễn Văn B có giá trả: $14.500.000 \text{ đồng/m}^2$;
- Phạm Mạnh C có giá trả: $14.550.000 \text{ đồng/m}^2$;
- Đinh Duy D có giá trả: $14.500.000 \text{ đồng/m}^2$;
- Phan Đình C có giá trả: $14.553.000 \text{ đồng/m}^2$;

Đấu giá viên công bố khách hàng Phan Đình C có giá trả: $14.553.000 \text{ đồng/m}^2$ là khách hàng có giá trả cao nhất. Người trúng đấu giá Lô A4.72 có mức giá trúng là $14.553.000 \text{ đồng/m}^2$.

Ví dụ 2: Tham gia trả giá với Lô đất A4.33, diện tích 167,5 m², giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/m². Có 02 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá, sau khi bóc phiếu trả giá đấu giá viên công bố giá trả của từng khách hàng cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn A có giá trả: 12.000.000 đồng/m²;
- Nguyễn Văn B có giá trả: 12.000.000 đồng/m²;

Đấu giá viên hỏi 02 khách hàng tham gia có tiếp tục trả giá lên không, các khách hàng không tiếp tục trả giá. Đấu giá viên tiến hành bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Sau khi bốc thăm đấu giá viên công bố khách hàng Nguyễn Văn B là người trúng đấu giá Lô đất A4.33.

Ví dụ 3: Tham gia trả giá với Lô đất A7.78, diện tích 120 m², giá khởi điểm: 11.000.000 đồng/m². Có 01 khách hàng là Nguyễn Văn A nộp hồ sơ và tiền đặt trước, hết thời hạn nộp tiền đặt trước công ty ra thông báo lô đất không đủ điều kiện tổ chức đấu giá dán niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên trang thông tin điện tử và gọi điện thông báo đến khách hàng về việc không đấu giá lô đất, tiền đặt trước của khách hàng sẽ được trả lại.

Điều 9. Thủ tục vào phòng đấu giá; Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá; nội quy phòng đấu giá và xử lý các tình huống phát sinh khi tổ chức đấu giá.

9.1. Thủ tục vào Phòng đấu giá:

- Chỉ những người trong danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá mới được vào Phòng đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân, Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu có), Giấy nộp tiền vào tài khoản.

9.2. Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá:

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc, đọc quy chế phiên đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá, công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

- Đấu giá viên điều hành mời đại diện người có tài sản và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời đại diện người có tài sản và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá hợp lệ với mức giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với thửa đất đó, người điều hành phiên đấu giá tiếp tục tiến hành quy trình trả giá (01 vòng) để xác định người trúng đấu giá (giá khởi điểm để đấu giá tiếp là mức giá trả cao nhất bằng nhau), bước giá tối thiểu là 1.000.000 đồng/m² và giá trả tối đa là không hạn chế. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì

đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

9.3. Nội quy phòng đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.

- Người tham gia đấu giá không được tự ý rời khỏi vị trí quy định khi chưa được sự đồng ý của Người điều hành phiên đấu giá; Không gây mất trật tự trong Phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong Phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được ghi âm, ghi hình trong Phòng đấu giá.

9.4. Xử lý tình huống phát sinh khi tổ chức đấu giá:

*** Rút lại giá đã trả:**

- Tại phiên đấu giá tài sản, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố danh sách người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

*** Từ chối kết quả trúng đấu giá:**

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 10. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất.

a. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất theo nội dung thông báo;

- Chậm nhất 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo của cơ quan thuế;

- Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền này thì phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b. Kể từ điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chức năng quản lý đất đai trình UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định (Quy định tại điểm c, khoản 9, Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ).

Điều 11: Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan.

11.1. Truất quyền tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật khi có một trong các hành vi sau đây:

Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đầu dãi tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, các nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

11.2. Tạm dừng phiên đấu giá:

Tại phiên đấu giá, nếu hội đồng đấu giá phát hiện có sự liên kết thông đồng để dìm, ép giá tài sản đấu giá thì phiên đấu giá sẽ tạm dừng, kết quả trả giá sẽ bị hủy bỏ và phiên đấu giá sẽ được tổ chức lại từ đầu. Người có hành vi liên kết thông đồng để dìm giá, ép giá sẽ bị thu tiền đặt trước. Việc tổ chức phiên đấu giá lại chỉ được tổ chức sau khi đã xử lý xong hành vi vi phạm.

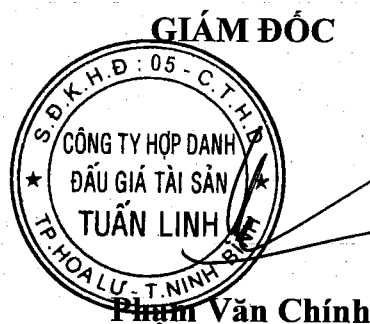
Trên đây là quy chế đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu dân cư xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tổng diện tích đất đấu giá là 2.055,8 m².

Các nội dung khác không được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết cần hỏi thêm khách hàng liên hệ với Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh. Địa chỉ: Số nhà 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, Phường Tân Thành, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. ĐT: 02293.882.885.

Nơi nhận:

- UBND huyện Gia Viễn;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu Vp Công ty;



QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TẢI VỀ
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐẦU GIÁ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 16 LÔ ĐẤT Ở ẠI KDC XÃ GIA TRẦN
THEO THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ SỐ 17/2025/TBĐG NGÀY 17/3/2025

